

1500118-94.2019.8.26.0628
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
Comarca: Itapevi
Foro: Foro de Itapevi
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Josué Rodrigues de Oliveira e Gabriela Caroline Figueiredo Benigno, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapevi
Foro de Itapevi
Vara Criminal
Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1500118-94.2019.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500118-94.2019.8.26.0628
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Josué Rodrigues de Oliveira e Gabriela Caroline Figueiredo Benigno, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial, instaurados mediante auto de prisão em flagrante que, em 16 de janeiro de 2019, por volta das 17h, em via pública, na Rua Edir Ajala de Oliveira, defronte ao nº 10, Jardim Marina, nesta Cidade e Comarca de Itapevi, JOSUÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e GABRIELA CAROLINE

FIGUEIREDO BENIGNO, qualificados às fls. 05 e 09, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 04 invólucros plásticos individuais de "maconha", com peso líquido de 6,3 gramas, 23 microtubos do tipo eppendorf de "cocaína", com peso líquido de 20,1 gramas, e 07 invólucros plásticos individuais de "crack", com peso líquido de 1,5 grama, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 18, laudo de constatação provisória de fls. 22/25 e laudo químico-toxicológico definitivo a ser juntado aos autos oportunamente.

Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados estavam em um "escadão", nas proximidades do numeral nº 10 do endereço acima mencionado, realizando o tráfico de drogas, sendo que o denunciado vendia o entorpecente e a denunciada realizava a campana e guardava o dinheiro proveniente da mercancia ilícita.

Ocorre que guardas municipais receberam a notícia advinda de um comerciante local, de que um casal ali traficava, ocasião em que para lá se dirigiram.

Ao chegarem, surpreenderam JOSUÉ e GABRIELA e os abordaram.

Em revista pessoal, constaram que JOSUÉ trazia consigo, dentro de um maço de cigarro, 04 porções de "maconha", 23 porções de "cocaína" e 07 porções de "crack".

Já com GABRIELA foi encontrada a quantia de R\$115,00 em espécie, proveniente do tráfico, momento em que a denunciada confessou informalmente que realizava a campana e guardava o dinheiro, enquanto JOSUÉ procedia às vendas de entorpecentes.

Na Delegacia, ambos confessaram o crime (fls. 05/06).

As circunstâncias da prisão, precedida de notícia anônima à guarda municipal, aliadas à quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da presença de dinheiro e à confissão, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita."

O acusado foi preso em flagrante em 16/01/2019, tendo sido o respectivo auto relaxado, e a eles foi concedida a liberdade provisória (fls. 44/46).

Josué e Gabriela foram notificados às fls. 109 e 108, os réus apresentaram resposta conjunta às fls. 118/130, 148/151 e 152/160, que não obistou o recebimento da denúncia em 26/04/2022(Denúncia) e o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 162/163.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem assaz comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 18) e pelos laudos toxicológicos (fls. 22/25 e 193/195), que demonstram a qualidade entorpecente do material apreendido. Afinal, os aludidos laudos evidenciam a constatação de cocaína e canabinol (THC), substâncias constantes das listas da portaria 344/98 da SVS/MS, sendo, portanto, drogas ilícitas por definição legal (art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343/06).

Quanto à autoria, a prova é incerta.

O réu negou a prática do delito, e a ré Gabriela é revel.

Os guardas municipais inquiridos em juízo não recordaram dos fatos: Victor não recordou nada, ao passo que Tiago só soube dizer que houve apreensão de drogas com o réu, nada lembrando sobre a corré.

Esses elementos são tênues, insuficientes para prolação de decisão condenatória.

Afinal, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal, não podem os elementos colhidos na fase de inquérito, por si sós, sustentarem veredicto condenatório.

Sobressai, desta feita, a insuficiência de provas, que determina solução absolutória fundada no princípio humanitário in dubio pro reo.

Deixa-se de desclassificar as condutas, uma vez que este juízo não detém competência para processar e julgar o crime de posse de drogas. Seja como fosse, seria hipótese de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que passaram-se mais de dois anos desde o recebimento da denúncia.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Josué Rodrigues de Oliveira e Gabriela Caroline Figueiredo Benigno, para o fim de ABSOLVER os réus, com fundamento no artigo 386,

inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, anote-se na distribuição e archive-se com baixa.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro.

Intimem-se.

Itapevi, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA